

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                           |                        |               |
|---------------------------|------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 1682/2531 | นายสมทอง จันทรรณะสุทธิ | โจทก์         |
|                           | นายชาญ แจ่มเพ็ญ        | จำเลย         |
|                           | นายชาญ แจ่มเพ็ญ จำเลย  | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 123)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยออกไปจากที่พิพาท ห้ามมิให้จำเลยเกี่ยวข้องกับที่พิพาทต่อไป ให้จำเลยชำระค่าเสียหาย 2 ปีเป็นเงิน 4,000 บาท แก่โจทก์และค่าเสียหายในปีต่อ ๆ ไป ปีละ 2,000 บาท นับแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะออกไปจากที่พิพาท

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 116,115)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 98) แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยได้วางหลักประกันไว้ต่อศาลหรือไม่

คำสั่ง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายปีละ 2,000 บาทเป็นเวลา 7 ปี มาให้เป็นที่พอใจศาลชั้นต้นและภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาโดยมีเงื่อนไขห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่

พิพาทหากปฏิบัติผิดเงื่อนไขเมื่อใด ก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

\_\_\_\_\_

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายปีละ2,000 บาทเป็นเวลา 7 ปี มาให้เป็นที่พอใจศาลชั้นต้นและภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาโดยมีเงื่อนไขห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ พินาทหากปฏิบัติผิดเงื่อนไขเมื่อใด ก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับแจ้งคำสั่งให้เจ้า พนักงานที่ดินทราบ

(จิรพันธุ์ รัศมีทัต-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |